

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीललीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 3784 वर्ष 2022

अंजना सरैया

.....अपीलकर्ता

बनाम

उ.प्र. राज्य और अन्य

.... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति एम आर शाह

1. रिट सी संख्या 56136/2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.04.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।
2. यहां अपीलकर्ता, लगभग 55 वर्ष की एक महिला, को मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा संगठित विकास योजना, चरण III, पिलखुवा, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 150 वर्ग मीटर के भू-खण्ड संख्या 415 में एक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

आवासीय संपत्ति आवंटित की गई थी। ड्रॉ में सफल होने के बाद, अपीलकर्ता को 2,70,000/- रुपये की कीमत पर कथित भूखंड आवंटित किया गया था। यह कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2003 में ही रु. 94,500/- का अग्रिम भुगतान किया और उसके बाद पहली तीन किस्तों का भुगतान नियमित रूप से और समय पर किया। हालांकि, इसके बाद किस्त संख्या 4 से 7 का भुगतान करने में चूक हुई। अपीलकर्ता के अनुसार उसके पति की लगातार बीमारी के कारण वह वित्तीय संकट में थी जिसके कारण वह शेष किस्तों को जमा करने में असमर्थ थी। यह कि याची को नगर परिषद के कार्यालय से 14.06.2006 दिनांकित एक नोटिस दी गई थी, अपीलकर्ता के अनुसार, जिसे उसको 19.06.2006 को दिया गया था, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि शेष राशि की किस्तों के जमा न करने के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया है। हालांकि अपीलकर्ता के अनुसार, उसे कथित नोटिस दिए जाने से पहले ही, उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा कर लिया था और 16.06.2006 को ब्याज सहित 1,39,000/- रुपये जमा कर दिए। 16 जून 2006 को 1,39,000/- रुपये के भुगतान में से 1,04,128/- रुपये (अंतिम चार किस्तों के लिए) मूल राशि के रूप में थे और 34,872/- रुपये ब्याज राशि के रूप में थे।

इस प्रकार, 16.06.2006 को अपीलकर्ता ने पूरी राशि जमा की और ब्याज सहित सभी किस्तों का भुगतान किया। इसके बाद अपीलकर्ता-आबंटिती ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

"(i) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी भूखण्ड संख्या 415 के आवंटन के विरुद्ध 14.06.2006 के पत्र/नोटिस/आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक लेख, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा 14.06.2006 को जारी पत्र/नोटिस/आदेश के अनुसरण में याची के भूखण्ड संख्या 415 के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू न करने के लिए प्रत्यर्थियों को आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक लेख, आदेश या निर्देश जारी करें।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक लेख, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादियों को पंजीकरण कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया जाए और प्रत्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूखण्ड संख्या 415 आवंटित न करें।"

2.1 यह कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने 21.11.2006 को 50,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की। इसलिए, जब तक उच्च न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई की गई, तब तक अपीलकर्ता ने भू-खण्ड के कुल मूल्य अर्थात् 2,70,000/- रुपये के सापेक्ष कुल 3,84,546/- रुपये (ब्याज सहित) जमा किए। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर और यह कहते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता ने योजना के तहत यथा प्रावधानित नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया और नियमित रूप से किस्तों को जमा नहीं किया जब वह देय था, इसलिए अधिकारियों का आवंटन को रद्द करना उनके अधिकारों के तहत था। इस स्तर पर, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि इस बीच और आवंटन के रद्द होने पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रत्यर्थियों ने जमा की गई राशि में से 20% की कटौती करने के बाद पूरा पैसा वापस कर दिया, जो चेक के माध्यम से अपीलकर्ता को भेजा गया था, जो कि अपीलकर्ता द्वारा भुनाया नहीं गया है। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

3. अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कवीन गुलाटी ने कहा कि इस प्रकार कुल 2,70,000/- रुपये के विक्रय प्रतिफल के सापेक्ष अब तक अपीलकर्ता ने कुल 3,84,546/- रुपये की राशि (ब्याज सहित) जमा कर दी है जो प्रत्यर्थी के पास है।

3.1 यह कहा गया है कि इस प्रकार अपीलकर्ता की ओर से नियमित रूप से किस्तों को जमा नहीं करने में जानबूझकर कोई चूक नहीं की गई थी जब वह देय थी। यह कहा गया है कि उसके पति के खराब स्वास्थ्य के कारण और वित्तीय कठिनाई में होने के कारण, वह किस्तों को समय पर जमा नहीं कर सकी। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई 50,000/- रुपये की राशि के अलावा, अपीलार्थी विलंबित भुगतान के मुआवजे के लिए दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार था। यह कहा गया है कि अभी भी अपीलकर्ता विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के रूप में और /या किस्तों के भुगतान को नियमित करने के लिए 2 लाख रुपये की राशि जमा करने के लिए तैयार है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. शुक्ला और प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गर्ग ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

4.1 यह कहा गया है कि योजना के अधीन और आबंटन पत्र के अनुसार , अपीलकर्ता को किस्तों की रकम नियमित रूप से जमा करनी थी, जब भी देय हो। यह कहा गया है कि पहली तीन किस्तों के भुगतान के बाद, अपीलकर्ता ने अगली चार किस्तों का भुगतान नहीं किया और इसलिए प्राधिकरण का आवंटन को रद्द करना उनके अधिकार के तहत था। यह कहा गया है कि उसके बाद यह पाकर कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से किस्तों का भुगतान नहीं किया था जब वह देय था और आवंटन रद्द कर दिया गया था। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को ठीक ही खारिज किया है।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में, हमारी राय है कि यदि किस्तों के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये की और राशि का भुगतान करने पर, अपीलकर्ता का लेखा-जोखा नियमित किया जा सकता है और मध्य आय योजना के तहत किया गया आवंटन अपीलकर्ता, जो एक महिला है, के पक्ष में बचाया जा सकता है।

5.1 इस स्तर पर, यह नोट किया जाना आवश्यक है और यह विवादित नहीं है कि आबंटन के समय, अपीलकर्ता ने 94,500/- रुपए का अग्रिम भुगतान किया और उसके बाद पहली तीन किस्तों का भुगतान किया था। हालांकि, उसके बाद उसके पति की खराब स्वास्थ्य के कारण, वह वित्तीय कठिनाई में थी और इसलिए वह शेष चार किस्तों का भुगतान नहीं कर सकी, जो उसने 16.06.2006 को ब्याज सहित किया। पूर्वोक्त भुगतान उसकी सद्भावना को दर्शाता है और यह कि समय पर किस्तों का भुगतान न करने में, अपीलकर्ता की ओर से कोई जानबूझकर देरी नहीं की गई थी। इसके बाद भी अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के अनुसरण में 50,000/- रुपए की अतिरिक्त राशि जमा की है और इसलिए अब तक अपीलकर्ता ने 2,70,000/- रुपए के कुल मूल्य/लागत के सापेक्ष 3,84,546/- रुपए (ब्याज सहित) की कुल राशि जमा कर दी है। इसलिए, अब जब अपीलकर्ता किस्तों के भुगतान में देरी के लिए मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो हमारी राय है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई पेशकश एक उचित पेशकश है और एक महिला के पक्ष में भू-खण्ड का आवंटन जो मध्य आय समूह योजना के तहत किया गया है और भू-खण्ड अभी भी खाली है और किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है, इसलिए रद्द करने के आदेश को अपास्त किया जा सकता है।

6. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारण से, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है। आज से छह सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी के पक्ष में जमा की जाने वाली 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) की अतिरिक्त राशि के भुगतान पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रश्नगत भू-खण्ड के आवंटन को रद्द करने वाले 14.06.2006 दिनांकित आदेश को एतद्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। ऊपर निर्धारित समय के भीतर 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) की अतिरिक्त राशि के भुगतान पर, प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूखंड का खाली कब्जा अपीलकर्ता को सौंप दें और उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हों, निष्पादित करें। उपर्युक्त सीमा तक वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है। खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

.....
(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

.....
(न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न)

नई दिल्ली,

12 मई 2022

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"